



PARANÁ, que fue capital de la Confederación Argentina

Municipalidad de Paraná

05 NOV 2010

VISTO:

La emergencia de la trama vial declarada por Decreto Nº 141/2010 y

CONSIDERANDO

Que se contabilizaron en el mes julio del corriente año 1187 cuadras existentes sin pavimentar.

Que actualmente debido al importante crecimiento de la ciudad se encuentran en tramitación y en ejecución más de 100 urbanizaciones las que sumarán una cantidad mayor a la actual de nuevas cuadras sin pavimentar.

Que a pesar de la implementación de planes de pavimentación que está ejecutando el Municipio el crecimiento de la ciudad supera la capacidad económica de ejecución.

Que la Dirección de Vialidad Urbana diseñó una propuesta de modificación a la normativa en relación a la conveniencia de exigir a las nuevas urbanizaciones la pavimentación de las nuevas cuadras entre las infraestructuras a realizar por cuenta y cargo de los emprendedores.

Que dicha propuesta, por tratarse de una modificación a lo solicitado por el Código Urbano en lo referente a infraestructuras a ejecutar para su aprobación, fue sometida a la evaluación de la Comisión Asesora de Código Urbano

Que en dicha Comisión se analizó la propuesta en varias reuniones resolviendo la misma asesorar al DEM en producir la modificación correspondiente en los términos establecidos en el acta Nº 15/2010, anexo I, las que surgen del dictamen mencionado, el que se expresa en los siguientes términos:

"Anexo I

Como Dictamen de la Comisión, y en un todo de acuerdo a las distintas instancias en las que el tema ha sido tratado, se asesora al DEM introducir las siguientes modificaciones al Código Urbano, Ordenanza Nº 8563, en relación a la incorporación de la pavimentación entre las obras de infraestructura necesarias para habilitar un loteo o urbanización.

Art. 113º - d: *"Alcantarillado y pavimentación de calzadas en los distrito UR incluyendo en la obra, el ancho total de la calle a abrir (acera y veredas), los cordones cunetas y el paquete estructural correspondiente... en los distritos CEU se exigirá un mínimo del 50% de las calzadas pavimentadas tomadas por cuadras completas, en tanto el resto podrá ejecutarse en un ancho de 5,50m sin cordón cuneta con el paquete estructural correspondiente y el consiguiente pavimento.... Estas obras se ejecutarán por cuenta y cargo del propietario."*



Municipalidad de Paraná

///-

Art. 125° - c: "Se exigirá la pavimentación de la vía de circulación de acuerdo a lo establecido por el Capítulo 4, art. 113°. ... Estas obras se ejecutarán se ejecutarán por cuenta y cargo del propietario."

Art. 128 - e4: "Tratamiento de calles: las vías de circulación internas deberán ser pavimentadas con materiales o productos que apruebe el organismo competente. Estas obras se ejecutarán por cuenta y cargo del propietario."

Así mismo y en virtud de los distintos procesos de análisis que se realizaron en relación a la inclusión de estas obras, se incrementan los sectores de tierras con capacidad de absorber este tipo de proyectos de acuerdo al plano adjunto, sumando superficie a los distritos Urbanos Residenciales (U.R.) y a los complementarios de ensanche urbano (C.E.U.), generando una mayor oferta de tierra.

Además y como medida complementaria se modifica la tramitación correspondiente en cuanto a las exigencias que se establecen en el artículo 205°, el que resultará con la siguiente redacción

Art. 205° - Aprobación: emitida la resolución de factibilidad, aprobados los proyectos definitivos de las obras de infraestructura y forestación se está en condiciones de presentar la solicitud de Aprobación de la urbanización, incluyendo la siguiente documentación:

- a)...*
- b)...*
- c)....*
- d)...*

Se elimina el inciso e) exigiéndose la certificación de obras parciales o finales en la etapa de habilitación de acuerdo a los términos en que solicite la misma.

En lo referente al art. 211° - Incorporadas las modificaciones en el artículo 205° se procederá a las habilitaciones totales o parciales en los mismos términos en los que está establecido actualmente en la medida en que las obras de infraestructuras necesarias se encuentran terminadas."

Que las modificaciones sugeridas del acta N° 15/2010 supra mencionada, fueron receptadas en un proyecto de Ordenanza elevado por parte de este Departamento Ejecutivo al HCD, en agosto del corriente año, con el objeto de introducir al pertinente reforma a la Ordenanza de Código Urbano N° 8.563. Actualmente ese proyecto encuentra en tratamiento de Comisión, siendo necesario tomar adecuadas medidas respecto de la pavimentación en la ciudad, toda vez que los tiempos resultan importante para evitar que las nuevas urbanizaciones y nuevas carencias, además de posibilitar, hacia el futuro, que exista un real avance en disminución sensible y efectiva de cuadras carentes de las mejoras

Que para ello, como criterio básico de planificación, resultando necesario, adecuado, conveniente y efectivo, exigir a las urbanizaciones la pavimentación de

///-



Municipalidad de Paraná

///-

cuadras, dentro de las obras de infraestructura que la Municipalidad requiere, medida con la cual se llegará en pocos años de trabajo sostenido (se estiman 3 años al actual ritmo) a un nivel de pavimentación que rondará el 90% sobre el total de cuadras existentes.

Que las consecuencias del conjunto de medidas adoptadas por la gestión, con criterio de planificación estratégica –pavimentación emprendida por administración, obras iniciadas por sistema de consorcio y nuevas exigencias para urbanizaciones- tiene como finalidad el logro de equidad, o podríamos decir justicia, en el desarrollo urbano, toda vez que cualquier diagnóstico que se realice sobre la situación que pretendemos superar, proporciona una medida de los años de espera que muchos conciudadanos tienen, de una mejora necesaria como es la de contar con pavimento

Que se dejó constancia de la necesidad de ampliar la oferta de tierras de manera que la incorporación de las nuevas exigencias se viera compensada con mayor capacidad de terrenos disponibles para urbanizar modificando los límites del Distrito CEU de acuerdo al plano del Anexo II del acta N° 15/2010 de la Comisión.

Que de acuerdo a lo establecido en lo artículo 92°) *"El Departamento Ejecutivo queda plenamente facultado, por la delegación expresa que en él hace el Concejo Deliberante, para introducir modificaciones al presente Código, mediante el sistema de enmiendas que se crea por el presente,"*

Que habiendo sido llevada nuevamente a evaluación la Comisión en plena capacidad, avalada por la mayoría de sus miembros, resuelve asesora al DEM en introducir la enmienda correspondiente tal como consta en el acta N° 25/2010

POR ELLO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DECRETA

ARTÍCULO 1°: Modificar a través del sistema de enmienda la Ordenanza N° 8.563, Código Urbano, en el artículo 113° el inciso d, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 113° - d: "Alcantarillado y pavimentación de calzadas en los distrito UR incluyendo en la obra, el ancho total de la calle a abrir (acera y veredas), los cordones cunetas y el paquete estructural correspondiente en las vías de acceso al inmueble a urbanizar y de las calles interiores de acuerdo a los requerimiento exigidos por la Dirección de Vialidad Urbana. En el distrito CEU se exigirá un mínimo del 50% de las calzadas pavimentadas con las características enunciadas anteriormente, tomadas por cuadras completas, en tanto el resto podrá ejecutarse en un ancho menor de hasta 5,50m sin cordón cuneta con el paquete estructural correspondiente y el consiguiente pavimento de acuerdo a lo exigido por la Dirección de Vialidad. Estas obras se ejecutarán por cuenta y cargo del propietario."

////-



Municipalidad de Paraná

///-

ARTÍCULO 2°: Modificar a través del sistema de enmienda la Ordenanza N° 8.563, Código Urbano, en el artículo 125° el inciso c, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 125° - c: "Se exigirá la pavimentación de la vía de circulación que vincule el Complejo Residencial Privado con la trama vial pavimentada existente de acuerdo a lo establecido por el Capítulo 4, art. 113° - d. la que será a cargo del propietario o urbanizador. Esta obra formará parte ineludible de la primera etapa de ejecución del proyecto y desde su construcción integrará el dominio público municipal.

ARTÍCULO 3°: Modificar a través del sistema de enmienda la Ordenanza N° 8.563, Código Urbano, en el artículo 128° el inciso e, punto 4), el que quedará redactado de la siguiente forma:

4) Tratamiento de calles: las vías de circulación internas deberán ser pavimentadas con materiales o productos que apruebe el organismo competente. Estas obras se ejecutarán por cuenta y cargo del propietario.

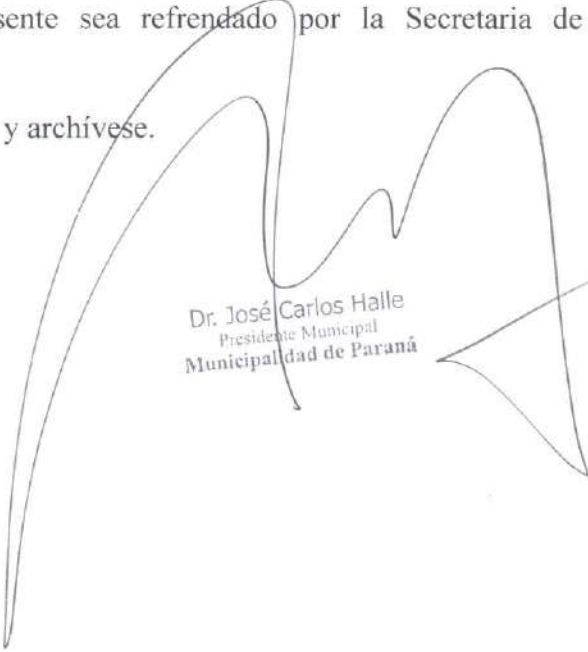
ARTÍCULO 4°: Suprimase el inciso e del artículo 205° de la Ordenanza N° 8.563, Código Urbano.

ARTÍCULO 5°: Disponer la modificación de los límites de los Distritos CEU, de acuerdo al plano correspondiente al ANEXO I.

ARTÍCULO 6°: Disponer que el presente sea refrendado por la Secretaria de Planificación e Infraestructura

ARTÍCULO 7°: Regístrese, comuníquese y archívese.


Dra. ROSARIO M. ROMERO
SECRETARIA DE PLANIFICACION
E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE PARANÁ


Dr. José Carlos Halle
Presidente Municipal
Municipalidad de Paraná